3．车辆性能鉴定

经委托黔南中正司法鉴定所对贵AQ7XX9号小型越野客车、贵AB5XX6号小型普通客车、陕J75XX1号重型半挂牵引车、陕J3XX2挂号重型罐式半车进行安全技术状况痕迹检验，鉴定意见为：四车安全技术状况均符合检验鉴定的技术规范。

四、事故发生的直接原因和责任认定及事故性质

（一）事故发生的直接原因

通过现场勘查、询问、检验鉴定等证据综合分析，当事人黎某有在此事故中存在醉酒（乙醇含量为：233mg / 100mL）驾驶机动车在道路上行驶驾驶机动车在高速公路上逆行的道路交通违法行为，是造成此事故发生的原因

（二）事故责任认定情况

经初步认定：当事人黎某有在此事故中存在醉酒（乙醇含量为：233mg / 100mL）驾驶机动车在道路上行驶、驾驶机动车在高速公路上逆行的道交通违法行为，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款关于：“饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十二条第一款第一关于：“机动车在高速公路上行驶，不得有下列行为：（一）倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头或者在车道内停车；”之规定。其违法行为是导致事故生的直接原因，应负本起事故的全部责任。

（三）事故性质

事故调查组认定，黔南州独山县境内兰海高速“3·20”一般道路交通事故是一起交通事故。

五、相关职能部门履职情况

事故发生后，调查组严格按照“四不放过”原则，查找事故暴露出的管理漏洞、薄弱环节等安全隐患，以及地方政府、行业部门履行《中华人民共国安全生产法》《贵州省党政领导干部安全生产责任制实施细则》《黔南州农村道路交通安全责任制实施细则》等有关法律法规的落实情况

x 关闭

（一）企业履职情况

陕西博丰物流有限公司负责对驾驶人、押运员及其他相关人员进行安全生产培训、相关车辆年检、审批相关电子运单、日常运营情况监管，包超时、超速、疲劳驾驶等日常监管。经初查，陕西博丰物流有限公司能够依照相关规定进行安全生产培训，对运输车辆行驶状态进行日常经比对西博丰物流有限公司提供的车辆行驶记录情况，该车在3月20日无疲劳驾驶及超速行驶的情况，押运员孟某（已依法取得《道路危险货物运输押运人员业资格证》，证件有效期限：2019年9月25日至2025年9月20日）随车押送。故事故中涉及的该企业监管不存在问题。

（二）一路三方履职情况

高速交警三大队履职情况：经查，黔南州公安交通管理局高速三大队在事故发生前后均有巡逻组在路上巡逻。18时15分许，一中队民警张某某带警由独山往上司方向巡逻往返，经过事故路段，20时20分许返回到独山收费站开展夜间查缉工作；21时50分许由独山往都匀方向巡逻，过程中接到报后在独山北收费站调头赶赴事故现场，于22时35分到达现场；19时50分许，二中队民警黄某某带领辅警由麻尾往独山方向巡逻往返，于21时10分许返到麻尾，后在麻尾中队接到报警，再次由麻尾巡逻前往上司寻找事故现场，后在上司收费站开展车辆分流工作。故高速交警部门勤务不存在问题。

省交通运输综合执法八支队八大队履职情况：贵州省交通运输综合行政执法八支队八大队当天早上下午均对兰海高速公路进行巡逻，事故发生后，大队人员到事故现场参与共同处理。故路政部门不存在问题。

高速公路业主履职情况：业主单位（都匀营运管理中心）监控室有人正常值班，事故地点不在路网监控覆盖范围内，未发现异常情况。桥隧站工作员3月20日上午、下午均开展日常巡查，应急部门当天21时至22时巡查兰海高速公路独山北至独山段，接警后前往事故现场参与共同处置。故业主部不存在问题。

（三）乡镇履职情况

经查，2024年3月20日，针对谭某力家办喜酒的情况，根据下司镇的安排部署，独山县下司镇派出所民警对谭某力家开展了红白喜事打招呼、跟管理、宣传教育、违法劝导等工作，并下达《独山县下司镇红白喜事打招呼告知书》。乡镇履职不存在问题。

六、问题与不足

（一）驾驶人法律意识、安全意识淡薄。黎某有饮酒后仍然驾驶机动车并进入高速公路，进入高速公路后，在高速公路主道上掉头、逆行。其漠视律，安全意识淡薄引起的一系列严重违法行为，对事故发生埋下了极高的隐患。

（二）交通安全宣传还未深入人心，违法打击震慑力度还不够强。从肇事逆行车的违法行为来看，可看出还有极个别辖区群众交通安全意识较为薄，还存在饮酒后驾驶机动车、在高速公路上逆行等严重交通违法行为。反映出日常交通安全宣传工作还有待进一步加强，也反映出辖区酒驾醉驾等交违法行为打击力度还存在死角，针对酒驾醉驾等重点违法行为的打击未形成强大的震慑力度，导致部分驾驶员还存在违法驾车侥幸心理。

（三）高速“一路多方”巡查管控存在昼夜不平衡及沟通协调有欠缺的问题。经查，事发当日白天，辖段管理单位贵州省交通综合行政执法八大队业主方应急部门、高速三大队均有巡逻。夜间，巡逻部门由三个减少到两个，甚至夜间仍然是高速交警一家单打独斗的局面，难以做到全覆盖，且一路方在巡逻工作中沟通协调不够，联勤联动机制不够完善。

七、事故预防措施建议

针对事故深度调查过程中发现的问题，提出如下整改意见：

一是乡镇、高速公路一路三方要加大宣传教育力度，不断加强和提高广大驾驶人的法律意识，教育引导广大驾驶人严格遵守相关法律法规，严防此事故的再次发生。教育引导广大人民群众文明饮酒，酒后做好同饮人员的看护，严防酒后驾车等违法情况的发生。

二是高速“一路多方”建立良好的协同配合，分时段、分路段巡逻巡查机制，杜绝“经验主义”、麻痹大意，做到路巡、网巡相结合，织密日常巡勤务，共同做好辖区道路的巡查管控工作，进一步加强高速公路管理能力。

三是加强公安交警高地联动，深化“打非治违”力度，大力开展酒驾醉驾、超员、超载、超速、无证驾驶等严重交通违法行为，道路运输执法部门加强非法营运等综合整治。强化交通违法打击力度，形成强大的社会面震慑效果。

x 关闭

黔南州独山县境内兰海高速“3·20”道路交通事故调查组

2024年6月25日

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇： 贵州顺福家私有限公司“11·20”火灾事故的调查报告
下一篇： 独山金孟锰业有限公司“5·07”灼烫事故调查报告